

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de manutenção da decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio/averbação na matrícula do imóvel objeto da lide, diante da alegação de fraude na sua alienação.

A agravante postula a concessão de efeito suspensivo à decisão que, ao admitir o cumprimento da sentença homologatória de acordo, limitou-o à desocupação do imóvel pelos executados, recusando, ao menos por ora, o processamento do pedido de exação pecuniária fundado no art. 523 do CPC.

O cerne do presente agravo de instrumento diz respeito à insurgência contra decisão

interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o bloqueio das matrículas de diversos imóveis, dentre os quais se inclui a unidade 401B do Condomínio Residencial Monte Castelo II, objeto de alegada alienação ao ora agravante.

O agravante sustenta: (i) perda superveniente do objeto, pois a unidade já foi novamente alienada a terceiro de boa-fé; (ii) inexistência de provas mínimas da alegada fraude; (iii) ausência de *periculum in mora* e de *fumus boni iuris*; (iv) necessidade de caução; e (v) impossibilidade jurídica do bloqueio.

Entretanto, da leitura dos autos, observa-se que a decisão recorrida se funda em elementos de verossimilhança extraídos de documentação apresentada pela parte autora na origem, notadamente boletim de ocorrência, declarações e registros de atos praticados por prepostos da própria empresa agravada, os quais são investigados em inquérito policial por suposta prática de desvios e alienações fraudulentas de bens da construtora, mediante simulação de transações por meio de jogos de azar.

O sistema processual brasileiro reconhece, de maneira expressa, o poder-dever do juízo de adotar providências acautelatórias quando isso se mostre imprescindível à eficácia da tutela jurisdicional. O ponto de partida é o art. 297 do Código de Processo Civil, que alberga o chamado *poder geral de cautela*: cabe ao magistrado determinar toda e qualquer medida idônea a preservar o resultado útil do processo, desde que respeitados os princípios da adequação e da proporcionalidade.

Nesse contexto, os arts. 300 e 301 do CPC detalham os requisitos da tutela de urgência cautelar — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado prático da demanda — ao mesmo tempo em que autorizam, nos §§ 1º e 2º do art. 301, a imposição de medidas atípicas, justamente para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

No âmbito do direito registral, a Lei 6.015/1973 reforça essa lógica protetiva: os incisos 5 a 8 do art. 167, II, permitem que se averbem na matrícula quaisquer restrições de origem judicial; o art. 247 impõe ao registrador a obrigação de anotar a indisponibilidade decretada pelo juízo; e o art. 214, § 3º-A, faculta até mesmo o bloqueio preventivo de ofício, quando houver fortes indícios de fraude. A conjugação desses dispositivos revela que o chamado “bloqueio” — em rigor, uma averbação de pendência ou de indisponibilidade — não extrapola a legalidade: ele se harmoniza com o princípio da publicidade registral e atua como barreira protetiva, impedindo a circulação viciada do bem enquanto se apura a validade dos negócios jurídicos questionados.

Em síntese, o ordenamento oferece base normativa sólida para a adoção da medida impugnada: de um lado, o CPC assegura ao juiz instrumentos flexíveis para resguardar o resultado do processo; de outro, a legislação registral disponibiliza o mecanismo específico — averbação de indisponibilidade ou “sub judice” — destinado a irradiar o efeito erga omnes dessa cautela, protegendo tanto a parte autora quanto terceiros de boa-fé que pretendam contratar sobre o mesmo imóvel.

A medida de bloqueio, por sua natureza eminentemente assecuratória, visa preservar a eficácia do provimento final, evitando a frustração da tutela jurisdicional em caso de procedência da demanda originária. No caso vertente, afigura-se legítima a precaução adotada pelo magistrado singular, especialmente diante da complexidade fática subjacente à controvérsia e da necessidade de resguardar direitos de terceiros eventualmente prejudicados por condutas fraudulentas. A sucessiva alienação das unidades, inclusive para o próprio agravante e, em seguida, para terceiros, evidencia risco real de disseminação do bem no mercado, dificultando eventual recomposição patrimonial — típico perigo de dano de difícil reparação.

Cumprido destacar que o bloqueio das matrículas objeto da controvérsia, incluindo a de nº 61.722 — relativa à unidade 401B — já foi objeto de deliberação colegiada anterior, consubstanciada no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802870-23.2020.8.14.0000, no qual restou ratificada a legalidade da medida constritiva. Assim, eventual revisão dessa deliberação demandaria cognição exauriente, própria do exame de mérito.

É oportuno assinalar que os argumentos deduzidos pelo agravante, relacionados à sua boa-fé, regularidade da cadeia dominial, existência de procurações válidas e ausência de imputações penais contra sua pessoa, embora relevantes, demandam instrução probatória robusta e apreciação pormenorizada, que não se mostra viável neste momento processual. A alegação de terceiro de boa-fé não é, por ora, suficiente para afastar a medida cautelar, pois a boa-fé se presume **até o limite do registro público**; diante da anotação “sub judice”, nenhum futuro adquirente poderá alegar ignorância.

A transferência a terceiro, ocorrida após o ajuizamento da ação e antes da efetivação do bloqueio, não torna inútil a constrição. A averbação irradiará efeitos sobre a atual matrícula, impedindo novas alienações e resguardando eventual declaração de nulidade que recaia sobre toda a cadeia translativa.

Ademais, o agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, a ocorrência de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, decorrente da manutenção do bloqueio da matrícula do imóvel, ônus que lhe incumbia. A mera alegação de que o bem já teria sido transferido a terceiro de boa-fé não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da medida acautelatória, cujo escopo é justamente evitar o perecimento do direito discutido na origem.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Acrescento, ainda, no tocante à alegação de inadequação do precedente citado na decisão monocrática, que a referência ao Agravo de Instrumento nº 0802870-23.2020.8.14.0000 serviu

para demonstrar a jurisprudência desta Corte acerca do **mesmo contexto fático** (Condomínio Residencial Monte Castelo II e o mesmo esquema de fraude alegado), o que reforça a segurança jurídica e a isonomia, não havendo óbice à sua utilização como fundamento para a decisão unipessoal, em consonância com o entendimento consolidado no Tribunal (Súmula 568 do STJ).

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO** ao recurso de **AGRAVO INTERNO**, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora